

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 95/2532 พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
ทุ่งสง

โจทก์

นาย สุทัศน์ โสภapakตร์ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 288, มาตรา 289 (4), มาตรา 391

จำเลยทั้งสองทราบดีว่า ส. กับผู้ตายมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน วันเกิดเหตุ จำเลยทั้งสองกับ ส.เดินไปพบผู้ตายกับพวก ส. ชักมีดปลายแหลมไล่แทงทำร้ายผู้ตาย จำเลยทั้งสองได้วิ่งตาม ส.เข้าไปด้วยเมื่อส.แทงผู้ตายแล้ว จำเลยทั้งสองได้ช่วยกันกระแทกผู้ตายซ้ำแล้วจำเลยทั้งสองกับ ส. ก็ได้หลบหนีไปด้วยกัน แสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยกับพวกที่จะร่วมกันแทงทำร้ายผู้ตายมาแต่ต้น แม้จำเลยทั้งสองจะไม่ได้แทงผู้ตาย เพียงแต่กระแทกผู้ตาย อันเป็นการทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจก็ตาม เมื่อการตายของผู้ตายเกิดจากการแทงทำร้ายของพวกจำเลยก็ย่อมถือว่าจำเลยทั้งสองเป็นตัวการในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วย.

จำเลยทั้งสองกับพวกมาพบผู้ตายโดยบังเอิญ แล้วได้ร่วมกันทำร้ายผู้ตายทันที ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองกับพวกมีแผนการหรือไตร่ตรองไว้ก่อนในการที่จะฆ่าผู้ตาย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 83

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) ประกอบด้วยมาตรา 83 ให้ประหารชีวิตคำรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วยมาตรา 52(1) คงจำคุกจำเลยทั้งสองไว้ตลอดชีวิต

โจทก์และจำเลยทั้งสองต่างไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 จำคุกคนละ 1 เดือน ตามพฤติการณ์แห่งคดีแม้จำเลยทั้งสองจะรับสารภาพชั้นสอบสวน ก็ไม่สมควรลดโทษให้ จำเลยทั้งสองต้องขังมาพอแก้โทษแล้วให้ปล่อยตัวไป

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าผู้ตายกับนายสุภาพมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง ผู้ตายได้ถูกคนร้ายใช้อาวุธแทงถึงแก่ความตายปรากฏตามรายงานการชันสูตรพลิกศพของแพทย์ท้ายฟ้องจริงปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยคงมีว่า จำเลยทั้งสองได้กระทำความผิดตามฟ้อง โจทก์หรือไม่โจทก์มีนายพิสิทธิ์ นายเอนก และนายอภิรักษ์เป็นพยานเบิกความทำนองเดียวกันว่า เมื่อพยานทั้งสามกับผู้ตายเดินไปตามถนนชนปรีดามาถึงที่เกิด

เหตุ จำเลยทั้งสองกับนายสุภาพได้เดินเข้าหากลุ่มพยานและผู้ตาย เมื่อเข้ามาใกล้ นายสุภาพก็ชักมีดปลายแหลมเข้าทำร้ายผู้ตาย ผู้ตายวิ่งหนีเข้าไปในถนน ประสานมิตร โดยมีนายสุภาพถือมีดวิ่งตาม ส่วนจำเลยทั้งสองก็วิ่งตามนายสุภาพ เข้าไปด้วยครั้นผู้ตายหกล้มและถูกนายสุภาพใช้มีดแทงหลายที่แล้วนายพิสิทธิ์ยังเบิก ความต่อไปว่าจำเลยทั้งสองได้ช่วยกันรุมกระที่บผู้ตายด้วยเห็นว่า เหตุเกิดบนถนน ย่านการค้า แม้จะเป็นเวลากลางคืนแต่ก็เป็นเวลาหัวค่ำยังมีแสงไฟจากร้านค้าทั้งสอง ข้างอยู่ เมื่อพิจารณาประกอบกับคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองตามเอกสาร หมายเลข จ.5,จ.6 ที่ว่าจำเลยทั้งสองเห็นนายสุภาพแทงผู้ตาย โดยเฉพาะจำเลยที่ 1 ยัง ให้การว่าได้กระที่บผู้ตายซ้ำ แล้ววิ่งหลบหนีไปด้วยกัน ทั้งคำแก้ฎีกาของจำเลยทั้งสองก็ยอมรับว่านายสุภาพเป็นผู้แทงผู้ตายตรงตามคำเบิกความของประจักษ์พยาน โจทก์ทั้งสามเช่นนี้ จึงน่าเชื่อว่าประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสามได้พบเห็นเหตุการณ์ดังที่ เบิกความจริง ที่จำเลยทั้งสองนำสืบว่า เมื่อจำเลยทั้งสองมาพบกับนายสุภาพแล้วจึง พากันเดินไปบ้านนางจำเนียรพี่สาวของจำเลยที่ 1 และเป็นนายจ้างของนายสุภาพ ระหว่างทางพบผู้ตายกับพวกอีก 7-8 คนผู้ตายตรงเข้าชกจำเลยที่ 1 ส่วนพวกของผู้ ตายเข้ากลุ่มรุมทำร้ายจำเลยทั้งสอง โดยพวกของผู้ตาย 2 คน มีมีดปลายแหลมและ ไม้เหลี่ยมเป็นอาวุธ จำเลยทั้งสองสู้ไม่ได้จึงวิ่งหนีไปบ้านนางจำเนียรนั้นเห็นว่า หาก ฝ่ายผู้ตายมีจำนวนมากและบางคนมีอาวุธดังที่จำเลยอ้างแล้วผู้ตายก็คงไม่ถูกไล่แทง จนถึงแก่ความตาย และจำเลยทั้งสองก็ต้องได้รับบาดเจ็บบ้าง แต่กลับได้ความจากคำ เบิกความของร้อยตำรวจโทสวัสดิ์ สงพุ่มพยานโจทก์ ว่า พยานกับพวกได้ไล่จับกุม จำเลยทั้งสองกับพวกอีก 1 คน จำเลยที่ 1 หลบเข้าไปนั่งปะปนดูโทรทัศน์อยู่ในบ้าน หลังหนึ่งส่วนจำเลยที่ 2 หนีเข้าไปในร้านทำขนมแห้ง ขึ้นไปนอนอยู่ในที่นอนเจ้าของ บ้าน เสื้อผ้าและร่างกายของจำเลยทั้งสองไม่ปรากฏร่องรอยว่าผ่านการต่อสู้มาแต่อย่าง ใด นอกจากนี้ในชั้นสอบสวนจำเลยทั้งสองก็ให้การว่าฝ่ายผู้ตายมีเพียง 4 คน พวก ของผู้ตายไม่ได้กลุ่มรุมทำร้ายจำเลยทั้งสอง แต่จำเลยทั้งสองเข้าไปช่วยนายสุภาพ

ซึ่งเป็นน้องจำเลยที่ 1 ชกต๋อยผู้ตาย เมื่อผู้ตายวิ่งหนีและนายสุภาพไล่ตามไปแทงผู้ตาย จำเลยทั้งสองก็วิ่งตามนายสุภาพไป โดยเฉพาะจำเลยที่ 1 ยังให้การว่าได้กระที่บผู้ตายด้วย ที่จำเลยทั้งสองอ้างว่าในชั้นสอบสวนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้าย บังคับให้รับสารภาพนั้น คงมีแต่ตัวจำเลยทั้งสองเบิกความกล่าวอ้างขึ้นมาเพียงลอยๆ ทั้งหากพนักงานสอบสวนกระทำการโดยมิชอบดังจำเลยอ้างจริงแล้วคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองก็น่าจะเป็นการรับสารภาพโดยสิ้นเชิง หากใช่เป็นการภาคเสธดังที่ปรากฏในเอกสารหมาย จ.5, จ.6 ไม่ พยานหลักฐานของจำเลยจึงไม่มีน้ำหนักพอที่จะหักล้างพยานหลักฐานฝ่ายโจทก์ได้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองทราบดีว่านายสุภาพซึ่งเป็นน้องชายจำเลยที่ 1 กับผู้ตายมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน วันเกิดเหตุ นายสุภาพกับจำเลยทั้งสองพบผู้ตายกับพวกนายสุภาพกับจำเลยทั้งสองเดินเข้าหาฝ่ายผู้ตาย เมื่อใกล้จะถึงนายสุภาพก็ชักมีดปลายแหลมไล่แทงทำร้ายผู้ตาย ซึ่งหนีเข้าไปในถนนประสานมิตร จำเลยทั้งสองได้วิ่งตามนายสุภาพเข้าไปด้วย เมื่อนายสุภาพแทงผู้ตายแล้ว จำเลยทั้งสองได้ช่วยกันกระที่บผู้ตายซ้ำแล้วจำเลยทั้งสองกับนายสุภาพก็ได้หลบหนีไปด้วยกันดังที่โจทก์นำสืบ พฤติการณ์ที่จำเลยทั้งสองทราบดีว่านายสุภาพน้องชายของจำเลยที่ 1 กับผู้ตายมีสาเหตุโกรธเคืองกันเมื่อเห็นนายสุภาพถือมีดปลายแหลมเดินเข้าหาผู้ตายไล่แทงผู้ตาย จำเลยทั้งสองก็ตามเข้าไปด้วยทั้งยังช่วยกันกระที่บผู้ตายหลังจากที่ผู้ตายถูกนายสุภาพใช้มีดปลายแหลมแทงแล้วจำเลยทั้งสองกับนายสุภาพก็หลบหนีไปพร้อมกันแสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยทั้งสองกับพวกที่จะร่วมกันแทงทำร้ายผู้ตายมาแต่ต้น แม้จำเลยทั้งสองจะไม่ได้แทงผู้ตายเพียงแต่กระที่บผู้ตาย อันเป็นการทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจก็ตาม เมื่อการตายของผู้ตายเกิดจากการแทงทำร้ายของพวกจำเลย ก็ย่อมถือว่า จำเลยทั้งสองเป็นตัวการในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยทั้งสองคงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย แต่ที่โจทก์ฎีกาขอให้

ลงโทษจำเลยทั้งสองตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้น คดีได้ความว่า จำเลยทั้งสองกับพวกมาพบฝ่ายผู้ตายโดยบังเอิญ แล้วได้ร่วมกันทำร้ายผู้ตายในทันที รูปคดีจึงยังไม่พอฟังว่าจำเลยทั้งสองกับพวกมีแผนการหรือไตร่ตรองไว้ก่อนในการที่จะฆ่าผู้ตาย จึงลงโทษจำเลยทั้งสองฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนไม่ได้..."

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83 ตามพฤติการณ์แห่งคดีสมควรลงโทษในสถานเบา ให้วางโทษจำคุกคนละ 15 ปี คำให้การของจำเลยทั้งสองในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกไว้คนละ 10 ปี

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร dungทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>